



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Husnul Yaqin als Asmad Bin Zahrah
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /20 Juni 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sawahpulo No.17 Rt.03 Rw.10 Kel. Ujung
Kec. Semampir Kota Surabaya dan di kos
Sawahpulo Gg.1 Kel. Ujung Kec. Semampir
Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Husnul Yaqin als Asmad Bin Zahrah ditangkap tanggal 6 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024

Terdakwa didampingi oleh M. Zainal Arifin, SH.MH., & Rekan, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, yang beralamat di Tambak Mayor Baru IV/205, Kota Surabaya, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara prodeo berdasarkan Penetapan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sim tanggal 25 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAD BIN ZAHRAH terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAD BIN ZAHRAH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
Dirampas untuk negara
 - No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram
 - No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram
 - No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gramAdapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram
- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam
- 1 (satu) buah secrop dari sedotan warna Putih

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastic Klip
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam Merah nomor telp 083845024941

Dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAD BIN ZAHRAH pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH sepakat bertemu dengan sdr. RIYADI (DPO) di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung membagi per 1 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 4 (empat) klip plastik yang mana untuk 2 (dua) klip plastik berisikan barang narkotika jenis sabu diberikan terdakwa kepada saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) dengan harga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi bersama sama dengan saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gramnya, sedangkan 2 (dua) klip plastiknya berisikan barang narkotika jenis sabu lainnya disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi EDO RANTO PERKARA dan saksi MUKHAMAD BUKHORI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat kamar kos lantai dua Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 2 (dua) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku sebelah kana depan celana pendek yang dikenakan terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram.

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 29471/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,396 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,185 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

A T A U KEDUA :

Bahwa terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAH BIN ZAHRAH pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat didalam kamas kos terdakwa yang beralamatkan Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa masih pada waktu yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi EDO RANTO PERKARA dan saksi MUKHAMAD BUKHORI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat kamar kos lantai dua Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAH BIN ZAHRAH dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 2 (dua) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku sebelah kana depan celana pendek yang dikenakan terdakwa

- Bahwa terhadap barang berupa 3 (tiga) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor:

- No. : 29471/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,396 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,185 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan para terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi EDO RANTO PERKASA ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAD BIN ZAHRAH

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat dimana diduga ada seorang yang mengedarkan narkotika jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan yang lain yaitu AIPDA MASKORI, BRIPTU M.BUKHORI dan BRIPDA RIZA FAHLEFI melakukan Penyelidikan, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos lantai dua alamat Sawahpulo Gg.1 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama HUSNUL YAQIN als ASMAD Bin ZAHRAH dan sar WIJAYA SANTOSO SANDRA kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah kolong lemari kamar kos terdakwa HUSNUL YAQIN als ASMAD Bin ZAHRAH ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastic klip, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1(satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH sepakat bertemu dengan sdr. RIYADI (DPO) di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya untuk membeli

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung membagi per 1 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 4 (empat) klip plastik yang mana untuk 2 (dua) klip plastik berisikan barang narkoba jenis sabu diberikan terdakwa kepada saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi bersama sama dengan saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gramnya, sedangkan 2 (dua) klip plastiknya berisikan barang narkoba jenis sabu lainnya disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi M.BUKHORI ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.

- Bahwa saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAD BIN ZAHRAH

- Bahwa saksi menerangkan berawal dari informasi masyarakat dimana diduga ada seorang yang mengedarkan narkoba jenis sabu, kemudian saksi bersama rekan yang lain yaitu AIPDA MASKORI, BRIPTU M.BUKHORI dan BRIPTA RIZA FAHLEFI melakukan Penyelidikan, setelah memastikan kebenaran informasi tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 04 November 2023, sekira pukul 20.00 WIB di dalam kamar kos lantai dua alamat Sawahpulo Gg.1 Kel. Ujung Kec. Semampir Kota Surabaya, dilakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



mengaku bernama HUSNUL YAQIN als ASMAD Bin ZAHRAH dan sar WIJAYA SANTOSO SANDRA kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan dibawah kolong lemari kamar kos terdakwa HUSNUL YAQIN als ASMAD Bin ZAHRAH ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) plastic klip, 2 (dua) bendel plastic klip dan 1(satu) buah timbangan elektrik.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH sepakat bertemu dengan sdr. RIYADI (DPO) di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung membagi per 1 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 4 (empat) klip plastik yang mana untuk 2 (dua) klip plastik berisikan barang narkoba jenis sabu diberikan terdakwa kepada saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi bersama sama dengan saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gramnya, sedangkan 2 (dua) klip plastiknya berisikan barang narkoba jenis sabu lainnya disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH sepakat

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan sdr. RIYADI (DPO) di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung membagi per 1 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 4 (empat) klip plastik yang mana untuk 2 (dua) klip plastik berisikan barang narkoba jenis sabu diberikan terdakwa kepada saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi bersama sama dengan saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gramnya, sedangkan 2 (dua) klip plastiknya berisikan barang narkoba jenis sabu lainnya disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa

- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi EDO RANTO PERKARA dan saksi MUKHAMAD BUKHORI yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat kamar kos lantai dua Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH dan melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 2 (dua) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku sebelah kana depan celana pendek yang dikenakan terdakwa
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberi kesempatan untuk menggunakan haknya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram
- No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam
- 1 (satu) buah secrop dari sedotan warna Putih
- 2 (dua) bendel plastic Klip
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam Merah nomor telp 083845024941
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Yang seluruhnya telah dilakukan penyitaan sesuai hukum dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas Penuntut Umum telah pula membacakan bukti Surat yang termuat dalam berkas Perkara yaitu:

- Berita Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29471/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,396 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,185 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan (BAP) menjadi kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH sepakat bertemu dengan sdr. RIYADI (DPO) di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya untuk membeli barang narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung membagi per 1 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 4 (empat) klip plastik yang mana untuk 2 (dua) klip plastik berisikan barang narkotika jenis sabu diberikan terdakwa kepada saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi bersama sama dengan saksi WIJAYA SANTOSO SANDRA BIN ADI SANTOSO serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gramnya, sedangkan 2 (dua) klip plastiknya berisikan barang narkotika jenis sabu lainnya disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi EDO RANTO PERKARA dan saksi MUKHAMAD BUKHORI melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 2 (dua) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku sebelah kanan depan celana pendek yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin terkait narkoba dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum, sedangkan salah satu dari subjek hukum adalah manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat oleh dan untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Narkoba maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, pada dasarnya ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana dalam perkara ini, menurut surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum lengkap dengan segala identitasnya adalah Terdakwa dan identitas Terdakwa sebagaimana ia terangkan didepan persidangan, cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan, Terdakwa menyatakan, bahwa ia telah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, tidak mengajukan keberatan apapun, bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan isinya atau tidak menyangkal tentang kebenaran atas isi surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan membenarkan isinya, sedangkan dalam Surat dakwaan tersebut, dirinyalah yang telah dijadikan Subjek Hukum pelaku tindak pidananya. Selain itu selama proses persidangan pemeriksaan perkara ini Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf atau pembeda yang menunjukkan adanya kekeliruan mengenai orangnya atau subjek hukumnya, ataupun alasan-alasan lain yang menyebabkan Terdakwa dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya itu, maka terbukti bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah Terdakwa Husnul Yaqin Als Asman Bin Zahrah. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Secara tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak adalah sama pengertiannya tanpa mempunyai kewenangan atau tanpa memperoleh izin dari pihak yang berwenang dan bertentangan dengan aturan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan tanpa dilandasi dengan alasan yang benar atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melanggar etika dan moral;

Menimbang, bahwa dalam hal masalah Narkotika mengenai subyek-subyek yang diberikan kewenangan untuk dapat menguasai atau memperjualbelikan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah telah ditetapkan berdasarkan ijin dari pejabat yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Menteri Kesehatan dan sepanjang tidak mempunyai ijin dari Menteri Kesehatan, maka subyek-subyek yang melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dapat dikualifikasi sebagai subyek yang tanpa hak dan perbuatan yang dilakukannya adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sesuai penjelasan dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, dimana dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara limitatif bahan-bahan/tanaman apa saja yang dikategorikan sebagai Narkotika Golongan I;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa dalam kaitannya dengan perkara ini tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan juga tidak dalam kepentingan untuk kesehatan, farmasi atau pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 11, 12 dan 13 Undang-Undang Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak dan melawan hukum terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pasal ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu elemen unsur pasal terpenuhi, dianggap seluruh unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I yang dimaksud dalam perkara ini adalah narkotika jenis sabu-sabu yang mana berdasarkan Berita Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Senin Tanggal 13 November 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama terdakwa terdakwa GATUT SETYO UTOMO BIN SURATNO yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29471/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,396 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,185 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 06 November 2023 sekitar jam 19.30 Wib, terdakwa Husnul Yaqin Als Asman Bin Zahrah sepakat bertemu dengan sdr. Riyadi (DPO) di Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya untuk membeli barang narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 gram dengan uang terdakwa sendiri seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah terdakwa berhasil mendapatkan barang tersebut terdakwa langsung membagi per 1 gram barang tersebut menggunakan timbangan elektrik dan sekrop menjadi 4 (empat) klip plastik yang mana untuk 2 (dua) klip plastik berisikan barang narkoba jenis sabu diberikan terdakwa kepada saksi Wijaya Santoso Sandra Bin Adi Santoso (saksi dilakukan dalam penuntutan berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan untuk dikonsumsi bersama sama dengan saksi Wijaya Santoso Sandra Bin Adi Santoso serta mendapatkan keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari setiap 1 gramnya, sedangkan 2 (dua) klip plastiknya berisikan barang narkoba jenis sabu lainnya disimpan terlebih dahulu oleh terdakwa, selanjutnya masih pada waktu yang sama pada hari Sabtu tanggal 06 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib saksi Edo Ranto Perkara dan saksi Mukhamad Bukhori yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat kamar kos lantai dua Jl.Sawahpulo Gg.I Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Husnul Yaqin Als Asman Bin Zahrah dan melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan barang berupa kotak handphone merk Redmi Note 9 yang berada diatas rak buku didalamnya berisikan 3 (tiga) klip plastik kecil yang di dalamnya diduga berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekrop warna ungu, 2 (dua) bendel klip plastik dan 1 (satu) unit timbangan elektrik ditemukan dibawah lemari pakaian terdakwa sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam merah dan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang ditemukan didalam saku sebelah kana depan celana pendek yang dikenakan terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual Narkoba serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08639/NNF/2023 atas nama

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST, selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0.639 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No. : 29471/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,396 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,185 gram;
- No. : 29472/2023/NNF,- :seperti tersebut dalam (I) dikembalikan tanpa isi.

Dengan demikian unsur membeli dan menjual narkotika golongan I telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dan sepadan dengan perbuatannya;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sepadan dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara Terdakwa harus pula dihukum membayar denda yang besarnya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa, oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan sementara, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), karena memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;
- Barang bukti berupa narkotika sesuai Berita Acara Laboratoris
 - No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram
 - No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram
 - No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0,639 gram

Merupakan barang yang dilarang kepemilikannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam
- 1 (satu) buah secrop dari sedotan warna Putih
- 2 (dua) bendel plastic Klip

Merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang dilarang kepemilikannya tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam Merah nomor telp 083845024941

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi transaksi narkoba tanpa izin dari pihak yang berwenang, maka dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak diri sendiri dan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkoba Golongan I* sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HUSNUL YAQIN ALS ASMAN BIN ZAHRAH oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. :29471/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,416 gram
- No. :29472/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,205 gram
- No. :29473/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,018 gram

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 0.639 gram

- 1 (satu) buah timbangan elektrik warna Hitam
- 1 (satu) buah secrop dari sedotan warna Putih
- 2 (dua) bendel plastic Klip
- 1 (satu) buah HP OPPO warna Hitam Merah nomor telp 083845024941

Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Afrilyansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Abu Achmad Sidqi Amsya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ryan Afrilyansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 84/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21